

Mandatsnotiz Querschnittsfall

Mandant: Bernd Lewe, geboren 03.07.1960, Dortmund-Hörde. Früher angestellter Projektleiter bei Stahlbau Harkort GmbH bis 31.12.2021, danach als freier Baukoordinator für denselben Arbeitgeber und zwei weitere Auftraggeber tätig. Seit 12.02.2026 arbeitsunfähig nach Herzinfarkt und depressiver Erschöpfung. Er beantragte Erwerbsminderungsrente am 08.05.2026. Parallel läuft eine DRV-Betriebsprüfung beim früheren Arbeitgeber wegen möglicher abhängiger Beschäftigung 2022 bis 2024. Außerdem fehlt in der Betriebsrentenauskunft die Beschäftigungszeit 1994 bis 2001 nach einem Betriebsübergang.

Mandant ist finanziell unter Druck. Krankengeld wird gezahlt, aber die Krankenkasse drängt auf Reha. Er möchte wissen: Bringt die Statusprüfung zusätzliche Rentenpunkte? Gefährdet sie ihn steuerlich? Kann er die Betriebsrente korrigieren? Was muss jetzt für die Erwerbsminderungsrente gesichert werden?

Ziel: integrierte Beratungsübersicht mit Fristen und Abhängigkeiten. Keine isolierte Einzelprüfung. Der Statusstrang kann Beitragszeiten und spätere Rentenhöhe beeinflussen, darf aber nicht unbedacht Erstattungs- oder Nachforderungsrisiken auslösen.

Anhörung aus Betriebsprüfung, Auszug

DRV Westfalen prüft bei Stahlbau Harkort GmbH die Projektleiterverträge 2022 bis 2024. Bernd Lewé war nach Ende seines Arbeitsverhältnisses weiter in Projekten Phoenix-West und Brückenlager Waltrop eingesetzt. Vertraglich frei, tatsächlich aber mit Harkort-Mailadresse, Baustellenausweis, wöchentlichen Jour-fixe-Terminen und Freigabeprozessen. Honorar 78 EUR je Stunde, monatliche Rechnungen zwischen 8.900 und 14.300 EUR.

Für Selbständigkeit sprechen eigene Betriebshaftpflicht, zwei weitere Auftraggeber ab 2023, eigenes Notebook, keine Urlaubsvergütung, Vertretung durch Ingenieurbüro Kallweit in zwei Terminen. Für Beschäftigung sprechen langjährige Vorprägung, gleiche Ansprechpartner, Eingliederung in Projektsteuerung, keine echte Preisverhandlung je Projekt.

Der Arbeitgeber will eine Lösung ohne Beitragsbescheid. Mandant will wissen, ob eine nachträgliche Pflichtversicherung rentenrechtlich vorteilhaft wäre. Steuerberater warnt vor Umsatzsteuerkorrekturen.

Betriebsrente und Betriebsübergang

Betriebsrentenauskunft Harkort Versorgungskasse vom 16.06.2026 weist Eintritt 01.01.2002 aus. Mandant war aber bereits seit 01.07.1994 bei Metallbau Fricke GmbH beschäftigt. Fricke wurde zum 01.01.2002 im Wege eines Betriebsübergangs in Stahlbau Harkort integriert. Im Arbeitsvertrag 2002 steht: "Die bisherige Betriebszugehörigkeit wird anerkannt." Die Versorgungsordnung Harkort 1998 knüpft an anrechenbare Dienstzeit an.

Fehlende Wirkung: Die Versorgungskasse rechnet nur 24 Dienstjahre statt 31. Die Differenz kann die monatliche Betriebsrente spürbar erhöhen. Offen ist, ob Fricke eine eigene Zusage hatte oder nur die Dienstzeit für Harkort zählt. Personalakte enthält Schreiben vom 10.12.2001: "Ihre erworbenen Rechte bleiben unberührt."

Medizinischer Stand Erwerbsminderung

Herzinfarkt NSTEMI am 12.02.2026, Stent RCA, Reha Bad Sassendorf 20.03. bis 10.04.2026.

Kardiologisch leichte Tätigkeiten vier bis sechs Stunden möglich, aber keine Baustellen, keine Hitze/Kälte, keine langen Wege, kein erheblicher Stress. Psychiatrischer Befund Dr. Schulte vom 22.06.2026: depressive Episode, Panik bei Baustellengeräuschen, Schlafstörung, Konzentrationsminderung. Hausarzt hält Rückkehr in Projektleitung derzeit für ausgeschlossen.

Rentenrechtlich offen: volle Erwerbsminderung, teilweise Erwerbsminderung, Leistungen zur Teilhabe, Nahtlosigkeit bis zur Entscheidung. Das bisherige Berufsbild war nicht körperlich schwer, aber hochstressig, mit Baustellenwegen, Konflikten und Terminverantwortung.

Beratungsmemo Entwurf

Der Fall sollte in drei Stränge getrennt, aber gemeinsam gesteuert werden. Erstens Status 2022 bis 2024: Eine rückwirkende Beschäftigung kann Beiträge und Rentenpunkte erzeugen, aber auch steuerliche und beitragsrechtliche Korrekturen auslösen. Für den Mandanten ist nicht automatisch jedes Anerkenntnis günstig. Es braucht eine Netto- und Beitragsfolgenrechnung.

Zweitens Betriebsrente: Die Dienstzeit 1994 bis 2001 ist der wirtschaftlich wahrscheinlich wichtigste Korrekturpunkt. Hier geht es nicht um Sozialversicherung, sondern um Versorgungsordnung, Betriebsübergang und Zusageauslegung. Die Versorgungskasse verlangt Belege; diese sind beschaffbar.

Drittens Erwerbsminderung: Die medizinische Akte darf nicht im Statusstreit untergehen. Für die DRV ist das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entscheidend. Herzleistung, psychische Belastbarkeit, Wegefähigkeit und Stressintoleranz müssen funktional beschrieben werden.

Empfehlung: Akteneinsicht in der Betriebsprüfung, Auskunft Versorgungskasse mit konkreten Unterlagen, fristwahrender EM-Widerspruch falls Ablehnung kommt, Krankengeld- und Reha-Fristen separat überwachen.

Fragen an den Mandanten

1. Welche Auftraggeber gab es 2022, 2023 und 2024 jeweils mit Umsatzanteil?
2. Wer genehmigte Urlaub oder Abwesenheit in den Harkort-Projekten?
3. Wurden Sie in Harkort-Organigrammen geführt?
4. Haben Sie Betriebshaftpflicht, Website, Briefpapier, eigene AGB?
5. Gibt es alte Fricke-Unterlagen zur Betriebsrente?
6. Wer kann den Betriebsübergang 2002 bestätigen?
7. Welche körperlichen Wege waren in der Projektleitung regelmäßig nötig?
8. Wie oft treten Panik oder Konzentrationsabbrüche auf?
9. Hat die Krankenkasse schon Reha oder Rentenantrag verlangt?
10. Welche monatliche Liquiditätslücke besteht ab August 2026?

Vergleichsüberlegung

Statusstrang: Ein Vergleich oder Teilanerkenntnis für einzelne Monate kann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn dadurch rentenrechtlich relevante Pflichtbeiträge entstehen und Säumniszuschläge begrenzt werden. Nicht akzeptieren: pauschale Beschäftigung für alle Jahre ohne Abgrenzung zu den weiteren Auftraggebern.

Betriebsrente: Ziel ist keine Konfrontation, sondern Korrektur der anrechenbaren Dienstzeit. Wenn die Versorgungskasse unsicher bleibt, Vergleich über pauschale Anhebung der Anwartschaft prüfen.

Erwerbsminderung: Kein Vergleich ohne medizinische Grundlage. Bei unklarem Leistungsvermögen kann ein gerichtliches Gutachten mehr bringen als schnelle Teilablehnung.

Datei: 06_email_versorgungskasse.eml

Von	service@harkort-versorgungskasse.example
An	bernd.lewe@example
Datum	Fri, 19 Jun 2026 11:18:00 +0200
Betreff	Ihre Anfrage zur anrechenbaren Dienstzeit

Sehr geehrter Herr Lewe,

wir haben Ihre Anfrage geprüft. In unserem Bestand ist als Eintrittsdatum der 01.01.2002 hinterlegt. Frühere Zeiten bei Metallbau Fricke GmbH sind in unserem elektronischen Bestand nicht gespeichert. Bitte reichen Sie geeignete Unterlagen ein, aus denen sich eine Übernahme der Dienstzeit für die betriebliche Altersversorgung ergibt.

Freundliche Grüße
Harkort Versorgungskasse

Datei: 05_zeiten_und_beitraege_matrix.csv

Zeitraum	Status	Mögliche Wirkung	Offene Unterlagen
1994-07 bis 2001-12	Angestellt Fricke	Betriebsrente Dienstzeit	Arbeitsvertrag Fricke Lohnkonto
2002-01 bis 2021-12	Angestellt Harkort	DRV und bAV gespeichert	Versorgungskasse Detailauskunft
2022-01 bis 2022-12	Freier Projektleiter Harkort	Status streitig	Vertrag Rechnungen Jour fixe
2023-01 bis 2024-12	Freier Projektleiter mehrere Auftraggeber	Status teilweise offen	Auftraggeberliste Betriebshaftpflicht
2025-01 bis 2026-02	Selbständig reduziert	Beitragslücken möglich	Einkommensteuer Vorauszahlungen
2026-02 bis laufend	Krankengeld/Reha	EM-Rente relevant	Krankenkasse Reha DRV

Datei: 09_fristenplan.csv

Frist	Datum	Träger	Aktion
Stellungnahme Status	2026-07-18	DRV Westfalen	Fristverlängerung beantragen
Betriebsrente Unterlagen	2026-07-20	Versorgungskasse	Fricke-Unterlagen senden
Krankenkasse Reha-Rückfrage	2026-07-12	Krankenkasse	Antwort vorbereiten
EM-Rentenbescheid erwartet	2026-08-15	DRV	Frist notieren
Steuerberatertermin	2026-07-09	Steuerberater	Umsatzsteuerfolgen Status
Mandantentermin	2026-07-06	Rentenberatung	Strangmatrix besprechen